كمستأجر كراء الزائد ان سلمت والا خُيّر فيه وفي قيمتها وقته وان تعيّب وان قلّ ككسر نهديْها او جنى هو او اجنبيٌّ خُيّر فيه كصبغه في قيمته واخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ وفي بنائه في اخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كُلفة لم يتولّها ومنفعة البضع والحرّ بالتفويت كحُرّ باعه وتعذّر رجوعه وغيرهما بالفوات وهل يضمن شاكيه لمُغرّم زائدا على قدر الرسول ان ظلم او الجميع او لا اقوال وملّكه ان اشتراه ولو غاب او غرم قيمته ان لم يُموّهْ ورجع عليه بفضلة اخفاها والقولُ له في تلفه ونعته وقدرِه وحلفَ كمشترٍ منه ثم غرمَ لآخر رؤية ولربّه إمضاء بيعه ونقضُ عتق المشتري وإجازته وضمنَ مشترٍ لم يعلم في عمدٍ لا سماويّ وغلّةٍ وهل الخطأ كالعمد تاويلان ووارثه وموهوبه ان علما كهو والا بُدئ بالغاصب ورجع عليه بغلّة موهوبه فإن اعسر فعلى الموهوب ولُفّق شاهدٌ بالغصب لآخر على إقراره بالغصب كشاهدٍ بملك لثانٍ بغصبها وجُعلتَ ذا يدٍ لا مالكا الا أن تحلف مع شاهد الملك وبيمين القضاء وان ادّعت استكراها على غير لائق بلا تعلّقٍ حُدّت له والمتعدّي جانٍ على بعضٍ غالبا فإن افات المقصودة كقطع ذنب دابّة ذي هيئة او أذنها او طيلسانه او لبنِ شاة هو المقصود او قلع عينيْ عبد او يديْه فله اخذه ونقصه او قيمته وان لم يُفته فنقصُه كلبن بقرة ويدِ عبد او عينه وعتق عليه ان قُوّم ولا منْع لصاحبه في الفاحش على الأرجح ورفا الثوب مطلقا وفي أجرة الطبيب قولان ،

فصل وان زرع فاستُحقّت فان لم يُنتفع بالزرع أُخذ بلا شيءٍ والا فله قلعه ان لم يفُت وقت ما تُراد له وله اخذه بقيمته على المختار والا فكراء السنة كذي شُبْهة او جُهل حالُه وفاتت بحرثها فيما بين